

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO**

PLIEGO DE CONDICIONES

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2027 O FECHA DE REGISTRO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

POPAYÁN, JULIO DE 2026

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CP-CEOC2026-003

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETO	4
2. PROPONENTES.....	4
3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	4
4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS	4
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO.....	5
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	5
7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	5
8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5
9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	5
10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	6
10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	6
10.2 ENERGÍA REQUERIDA.....	6
10.3 SITIO DE ENTREGA	6
10.4 MODALIDAD DE COMPRA.....	6
10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR	6
11. RESUMEN DEL PRODUCTO.....	7
PRODUCTO 1 – CURVA HORARIA / CURVA PLANA	7
12. PROPONENTES POR CALIFICAR	8
13. REQUISITOS HABILITANTES.....	8
14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS.....	10
14.1 PRODUCTO	10
14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA.....	11
14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	11
14.4 FORMA DE PAGO	12
15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	12
15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES	13
15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES.....	14
16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN	14
17. CONSIDERACIONES ADICIONALES.....	14
17.1 ACEPTACIÓN	14
17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN	14
17.3 RESERVA ESPECIAL.....	14
17.4 OFERTA MERCANTIL	15

ANEXO NO. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN.....	16
ANEXO NO. 2 - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CROM1.....	18
ANEXO NO. 3 OFERTA MERCANTIL.....	19
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL	19
ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA	32
ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	33
ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR.....	34

INTRODUCCIÓN

Compañía Energética de Occidente SAS ESP (En adelante CEO), es una Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, constituida como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, sometida al régimen jurídico de las Leyes 142 y 143 de 1994, domiciliada en la Ciudad de Popayán (Cauca), debidamente registrada ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) como Agente Distribuidor, Comercializador y Generador de energía eléctrica.

La presente invitación para ofertar energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la Ley Colombiana y a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) vigentes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la Oferta Mercantil, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 80 de 2019, 130 de 2019 y 101-033 de 2023, o aquellas que las modifiquen y/o adicionen.

1. OBJETO

CEO invita a los interesados a presentar Oferta Mercantil para atender el suministro de energía y potencia eléctrica del Mercado Regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período comprendido desde el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, según los términos y condiciones descritos en la presente convocatoria pública y especialmente en los productos definidos en este documento.

2. PROPONENTES

Podrán participar en esta invitación como OFERENTES en el proceso, todos los Agentes Generadores o Comercializadores de energía eléctrica y demás agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el ASIC.

3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Nombre Encargado: JUAN CARLOS VILLALOBOS MUÑOZ
Teléfono Encargado: 313 329 4969
E-mail Encargado: juan.villalobos@ceoesp.com

Nombre Encargado: MILENA MENDEZ CASTRO
Teléfono Encargado: 311 635 6176
E-mail Encargado: milena.mendez@ceoesp.com

4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS

Los agentes interesados podrán presentar solicitudes de aclaración o modificación a los Pliegos de Condiciones para Consulta con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos hasta el día 6 de julio de 2026. Estas aclaraciones deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y milena.mendez@ceoesp.com con el Asunto: Consultas Pliego CP-CEOC2026-003.

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La convocatoria pública se realizará de acuerdo con los siguientes tiempos, establecidos conforme al procedimiento establecido en la Resolución CREG 130 de 2019.

DETALLE	TIEMPO	HORA
Publicación de aviso por el SICEP.	miércoles, 1 de julio de 2026	
ASIC publica pliegos para consulta.	miércoles, 1 de julio de 2026	
Observaciones pliego de condiciones en consulta.	lunes, 6 de julio de 2026	18:00
ASIC pública pliegos definitivos.	martes, 14 de julio de 2026	
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los OFERENTES.	martes, 28 de julio de 2026	19:00
Entrega de oferta reserva por parte del comercializador.	martes, 28 de julio de 2026	19:00
Remitir al ASIC OFERENTES habilitados.	jueves, 6 de agosto de 2026	
Evaluación y audiencia pública.	martes, 11 de agosto de 2026	15:00
Formalización de la relación jurídica.	lunes, 31 de agosto de 2026	Máximo
Registro del contrato ante el ASIC.	viernes, 4 de septiembre de 2026	Máximo

6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación son las contempladas en la Constitución y la ley, el proponente que se encuentre dentro de este régimen no podrá participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos por sí o por interpuesta persona con CEO.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llega sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL VENDEDOR cederá el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas.

9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con el literal a, del numeral 1.2, artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019, estos pliegos estarán publicados para consulta hasta el lunes 6 de julio de 2026. Las consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y milena.mendez@ceoesp.com y se responderán por el SICEP, con la (s) respectiva (s) adenda (s) si las hay.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante del Pliego de Condiciones, se deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior.

Las comunicaciones que se reciban después de ese día no serán atendidas.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

CEO requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctricas para atender su demanda regulada durante el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027.

10.2 ENERGÍA REQUERIDA

Las cantidades estimadas de energía mensual (Anexo 5) y horaria requeridas por CEO para contratar parcialmente es en el período comprendido entre el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027.

Esta energía será adjudicada a uno o varios OFERENTES que cumplan con las condiciones del presente termino y que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EL CONTRATANTE.

10.3 SITIO DE ENTREGA

CEO recibirá la energía ofrecida como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

10.4 MODALIDAD DE COMPRA

CEO se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida y aceptará las ofertas que considere en el período del período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado – PLC en los términos del producto a contratar.

10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

CEO requiere contratar parcialmente la energía demandada por su mercado regulado entre el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, la adjudicación se realizará a uno o varios ofertes que cumplan con las condiciones establecidas en este pliego.

11. RESUMEN DEL PRODUCTO

PRODUCTO 1 – Curva Horaria / Curva Plana

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto, especificadas en el anexo de Cantidades Horarias.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	46,624
INDEXADOR	Indexación mensual con Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de mayo de 2026 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	De seriedad: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. De cumplimiento: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil o Garantía bancaria equivalente a 2.5 meses de suministro. De pago: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil.
OTROS TÉRMINOS	Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica garantías, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica. Para las ofertas que se presenten en forma plana tendrán penalización de 3 \$/kWh. Todos los que se encuentran en el pliego de condiciones.

12. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como proponentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM S.A. E.S.P. No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

13. REQUISITOS HABILITANTES

El OFERENTE deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de CEO que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. A continuación, la relación de requisitos habilitantes:

- a. Carta de presentación de la oferta Ver Anexo 1 y cuadro de cantidades de energía y precio Ver Anexo 5, suscritos por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello.
- b. Registro Único Tributario (RUT) con fecha de expedición no superior a 30 días.
- c. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria.
- d. Composición accionaria (personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social).
 - i. Sí dentro de la composición accionaria se encuentran Personas Jurídicas, se debe remitir la información del beneficiario final Persona Natural reportada ante el Registro Único de Beneficiarios finales (RUB) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DIAN 164 de 2021 y lo establecido en la Ley 2195 de 2022 (art. 12)
- e. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia no superior a 30 días de la fecha de cierre.
- f. Certificación cumplimiento del CROM. El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM1 a,m,t necesario para el momento del registro e inicio del contrato, Ver Anexo 2.
- g. El OFERENTE deberá entregar **garantía de seriedad de la oferta** la cual se conforma de pagare con carta de instrucciones modelo incorporado en el presente documento, sí los documento se firman electrónicamente respaldados por entidades acreditadoras se

entregarán a SICEP, en caso de no contar con firmas electrónicas certificadas los originales deben ser remitidos en original a la Carrera 7 No. 1N-28 Primer Piso, Edificio Negret, en la ciudad de Popayán – Cauca, a más tardar (3) días hábiles luego de la fecha de entrega de la propuesta.

- h. CEO desestimará las Ofertas que no presenten la garantía de seriedad exigida en los presentes pliegos.
- PARÁGRAFO 1:** Si el OFERENTE favorecido no acepta la orden de compra, CEO podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CEO y no cubiertos por el valor de la citada garantía.
 - PARAGRAFO 2.** EL OFERENTE deberá corregir la garantía de seriedad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por CEO.
 - PARAGRAFO 3.** Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica
- i. Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, si los estatutos lo exigen, para presentar la Oferta y suscribir los documentos respectivos.

De los anteriores requisitos habilitantes, serán subsanables los que se indican a continuación y por las razones allí descritas:

DOCUMENTOS HABILITANTES SUBSANABLES		
DOCUMENTO	DETALLE	¿Cuándo ES SUBSANABLE?
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta. Anexo 5. Cuadro de cantidades de energía y precio	Carta de presentación y cuadro de cantidades suscrito por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Certificado de Existencia y Representación Legal o documento que aplique según la naturaleza jurídica del OFERENTE.	Con fecha de constancia de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
Composición Accionaria	El OFERENTE deberá identificar las personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social; debe permitir la identificación de la persona natural beneficiaria.	Cuando es presentado y no es determinable a través de la debida diligencia la identificación de los accionistas.
Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC.	Con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.

Anexo 2. Certificación cumplimiento del CROM	El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM esperado necesario para el momento del registro e inicio del contrato.	Incluso si no es presentado.
Garantía de seriedad de la oferta	Pagaré con carta de instrucciones, modelo incorporado en el presente documento.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva	El OFERENTE deberá presentar la respectiva autorización de asamblea en caso de ser necesario.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.

Los requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que CEO señale al OFERENTE de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la propuesta.

14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

14.1 PRODUCTO

El producto a ofertar deben realizarse de acuerdo con la distribución horaria según el Anexo 4. Solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el pliego de condiciones, bajo la modalidad pague lo contratado.

Para el suministro de energía eléctrica correspondiente al producto 1, las cantidades mensuales ofertadas podrán ser diferentes entre sí, siempre que no se oferten meses con valor en cero (0 %). Adicionalmente, deberá mantenerse el valor de la Restricción R, expresado en porcentaje (%), entre la mínima y la máxima energía ofertada dentro del conjunto de meses ofertados, de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla.

En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, la oferta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación.

PRODUCTO	Valor de la Restricción por cada producto (R)
1 (2027)	48%

Ejemplo con valor R = 80%

- Oferta que si cumple (se tendrá en cuenta en la evaluación)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Min/Máx
Energía Ofertada en MWh	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	4,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	4,406	81.8%

- Oferta que no cumple (no se tendrá en cuenta en la evaluación)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Mín/Máx
Energía Ofertada en MWh	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	3,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	3,406	63.2%

Si esta condición no se cumple, la oferta no será tenida en cuenta dentro de la evaluación.

El porcentaje (%) máximo que se puede ofertar es el 100% de lo solicitado.

No se evaluarán ofertas que no sigan las condiciones aquí previstas en cada año.

14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA

En el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio - Anexo 5 -, los OFERENTES deberán cotizar, para cada uno de los meses del año correspondiente, el precio en pesos colombianos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo anual en pesos constantes de mayo de dos mil veintiseis (2026).

La actualización mensual se hará con base en la variación del índice de precios al productor certificado por el **DANE**, o la autoridad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IPPI_i}{IPPI_o} \right)$$

Donde:

P_i : Precio de la energía en el mes i.

P_o : Precio de la energía en pesos constantes del mes de mayo de 2026.

IPPI_i : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IPPI_o : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de mayo de 2026.

La indexación de precio se realizará usando el IPPm según lo dispuesto en el la circular CREG 014 de 2021 o aquella resolución o circular que la modifique o sustituya.

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 10.3 de la presente invitación.

CEO no evaluará propuestas que consideren otros esquemas de precios o que sean indexados con índices diferentes al IPP oferta interna.

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE.

14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los precios ofertados deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del OFERENTE.

Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley.

14.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro.

15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La metodología de evaluación se regirá bajo los principios establecidos en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y serán evaluadas las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados previamente en función de los pliegos definitivos y aquellas que le fueron transferidas por el ASIC.

La evaluación de las ofertas de la convocatoria se aplicará para cada uno de los productos solicitados de manera individual.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el literal c del numeral 7.5 del artículo 7 de la Resolución CREG 130 de 2019 respecto al comportamiento y responsabilidades de los comercializadores.

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Sólo se tendrán en cuenta ofertas que cumplan los requisitos de la Garantía de Seriedad de la propuesta y su valor se ajuste a los especificado en la descripción del producto.

Cuando, EL VENDEDOR se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL COMPRADOR en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

No se tendrán en cuenta ofertas donde EL VENDEDOR o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social; se encuentren incluidos en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción, tales como:

- Designación de terroristas de las Naciones Unidas
- Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
- Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
- Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
- Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos

Para la evaluación económica de la oferta para cada producto se procederá conforme se indica a continuación:

- a. CEO emitirá oferta de reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, las cuales serán el parámetro de comparación para

determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la oferta reserva para la evaluación.

- b. Sólo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplan con la totalidad de las condiciones de precio y curva establecidas en los Anexos 4 y 5, Ofertas y Cantidades y en descripción de los productos a contratar, los cuales hacen parte integral de la presente Convocatoria.
- c. No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- d. Se deberá presentar oferta para la totalidad de los meses del período. Podrán ofertarse porcentajes de energía distintos entre meses, siempre que no se incluyan meses con un valor de cero por ciento (0 %) y que, en cada período, se cumpla con los porcentajes (%) de restricción establecidos en el numeral 14.1 del presente pliego. El incumplimiento de los porcentajes (%) de restricción dará lugar al rechazo de la oferta.
- e. En caso de adjudicación en compra propia, como está definido en el art. 6, de la Resolución CREG 130 de 2019, CEO procederá a calcular el porcentaje permitido por la Resolución CREG 130 de 2019 para definir la cantidad a adjudicar.
- f. Las cantidades por adjudicar corresponderán a los establecidos en cada una de las Ofertas Reserva definidas para cada uno de los productos solicitados, siempre y cuando no superen las cantidades requeridas.
- g. Para el producto 1, la evaluación se realizará con base en el mérito de precio. La oferta deberá incluir un único precio aplicable a la totalidad del producto durante el año, el cual no podrá superar el precio de reserva establecido.
- h. En el momento de la evaluación se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos.
- i. En todos los casos la cantidad máxima de la energía a adjudicar no podrá superar la energía establecida en la oferta reserva.
- j. En ningún caso se podrá adjudicar por encima del precio de reserva.

15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de que se presenten empates en precios dentro de la evaluación de un producto específico, se adjudicarán proporcionalmente a las cantidades ofertadas, máximo hasta alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES

En caso de presentarse reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación, se deben presentar y sustentar de manera oral por parte de los representantes de los OFERENTES en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, los representantes deberán estar debidamente delegados por el representante legal del OFERENTE.

CEO analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 establece lo siguiente:

“El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes.”

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

17. CONSIDERACIONES ADICIONALES

17.1 ACEPTACIÓN

CEO, aceptará ofertas de los productos definidos en la presente Convocatoria, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los requisitos habilitantes y se ajusten a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos.

17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN

CEO, notificará en la audiencia pública programada de acuerdo con el Cronograma de la Convocatoria establecido en el SICEP, las ofertas adjudicadas para cada uno de los productos publicados.

Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, CEO tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública en caso de ser declarada desierta para remitir al ASIC los resultados de la convocatoria pública.

17.3 RESERVA ESPECIAL

CEO., puede declarar desierta la convocatoria pública en los casos establecidos en el literal b. del numeral 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Convocatorias desiertas. La única razón por la que el comercializador puede declarar desierta la convocatoria es porque ningún OFERENTE fue habilitado o porque todas las ofertas de OFERENTES habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por el comercializador.

En el evento de que el comercializador declare desierta la convocatoria, esto debe ser informado en la audiencia pública.

Una vez declarada desierta la convocatoria, si el comercializador decide celebrar nuevos contratos destinados al mercado regulado, debe iniciar un nuevo proceso de convocatoria pública conforme lo dispuesto en esta resolución.

El comercializador debe tener a disposición de las autoridades de inspección, control y vigilancia, la documentación que sustente las decisiones con respecto a los requisitos habilitantes, las eventuales subsanaciones a las que haya lugar y las ofertas recibidas. El comercializador debe mantener dicha documentación de acuerdo con las normas de retención y gestión documental vigentes.

17.4 OFERTA MERCANTIL

CEO, emitirá la Orden de Compra respectiva para cada una de la (s) oferta(s) mercantil(es) adjudicada (s), dentro de los trece (13) días hábiles después de realizada la adjudicación mediante la audiencia pública que de que trata la Resolución CREG 130 de 2019. El modelo de Oferta mercantil es el que se presenta en el Anexo 3, modelo oferta mercantil del presente documento. Los OFERENTES podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes siempre y cuando no modifique las condiciones aquí establecidas y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma publicado en el SICEP.

CEO, se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente las observaciones presentadas. En caso de no haber pronunciamiento expreso, se entenderá que el modelo de la Oferta Mercantil ha sido aceptado en su totalidad.

PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El (los) Proponente(s) favorecido(s) deberá(n) firmar el contrato correspondiente y ejecutar los demás actos que se requieran para su perfeccionamiento, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por CEO.

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señor

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Popayán

Asunto: Presentación Oferta para suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado desde el *1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027*. Convocatoria Pública CP-CEOC2026-003.

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la convocatoria Pública CP-CEOC2026-003, después de haber examinado cuidadosamente las características especificadas en los términos y sus anexos y luego de haber recibido las aclaraciones, declaramos que los aceptamos en su integridad y por ello presentamos Oferta para el suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado, período comprendido entre el *1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027*.

Ejecutaremos las obligaciones contenidas en la Oferta por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en los pliegos de condiciones y nuestro contrato.

Mantendremos válida nuestra Oferta durante treinta días (30) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de garantía de seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

Declaramos que el origen de los recursos destinados para el desarrollo del objeto de la Oferta no proviene de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, y que cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno a funcionarios públicos.

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Si la oferta no cumple los requisitos exigidos por CEO conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entenderemos y aceptaremos que nuestra Oferta será eliminada.

Atentamente,

NOMBRE DEL OFERENTE

Firma del Representante Legal
Dirección completa del OFERENTE
Número de Identificación Tributaria
Teléfono No.
e-mail.

ANEXO No. 2 - Certificación Cumplimento de CROM1

(Ciudad y fecha)

Señores
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P
La Ciudad

REFERENCIA: Certificación CROM1

Apreciados Señores:

En mi calidad de representante legal, me permito certificar que para efecto del registro del contrato que se derive de la oferta, se cuenta con la capacidad de CROM mayor o igual a las cantidades de energía ofertadas para todo el periodo ofertado.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____
Dirección comercial del proponente: _____
Ciudad y Departamento: _____
Teléfonos: _____
Correo Electrónico: _____

Firma del Representante Legal

C. C. _____ de _____

ANEXO No. 3 OFERTA MERCANTIL
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

Ciudad y fecha

Ingeniero

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP

Carrera 7 No. 1N-28 Edificio Edgar Negret, Cuarto piso

Popayán - Cauca

Ref. Oferta Mercantil de Suministro de Energía y Potencia Eléctrica con destino al mercado regulado, CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003.

EMPRESA OFERENTE S.A. ESP con NIT. _____ (En adelante EL OFERENTE) domiciliada en _____ debidamente constituida mediante escritura publica No. _____ otorgada el día _____ en la Notaría _____ de _____, actuando en calidad de agente _____ (*Generador o comercializador*), representada en este acto por _____, mayor de edad, con domicilio en _____, identificado con la cédula de *cédula de ciudadanía(extranjería)* No. _____ de _____, en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ (y en el acta de Junta de Junta Directiva No. _____) teniendo en cuenta su invitación a presentar Oferta Mercantil, presentamos a LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. (En adelante CEO – En conjunto LAS PARTES), la siguiente Oferta Mercantil de suministro de energía CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003 en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

PRIMERO. - OBJETO.- La presente Oferta Mercantil tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica por el OFERENTE a favor de CEO, con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el cuadro de cantidades de energía y precio adjunto a la presente Oferta Mercantil.

SEGUNDO. - PLAZO DE EJECUCIÓN.- El objeto ofrecido se ejecutará a partir del *primer día calendario del mes de enero de 2027*, o el día de registro confirmado por el ASIC, *hasta el 31 de diciembre de 2027*.

PARÁGRAFO 1. Sin embargo, dicho contrato se dividirá en dos etapas:

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Eta Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

Eta Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

TERCERO. - VALOR.- Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de CUANTÍA INDETERMINADA pero DETERMINABLE. El valor se determinará teniendo en cuenta las cantidades y precio adjudicados.

CUARTO. - PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA.- El precio del presente suministro, será especificado en pesos colombianos constantes del mes de mayo de 2026 por kWh, es el indicado en el cuadro de cantidades de energía y precio de la Orden de Compra.

QUINTO. - MODALIDAD DEL SUMINISTRO.- EL OFERENTE se compromete a suministrar a la Compañía, en la modalidad **PAGUE LO CONTRATADO – PLC**.

SEXTO. - LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO.- La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en la cláusula cuarta de la presente Oferta Mercantil, el valor a pagar que se inserta en la factura será redondeado a cero decimales.

SÉPTIMO. - FÓRMULA DE AJUSTE.- La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IPPI_i}{IPPI_o} \right)$$

Donde:

P_i : Precio de la energía en el mes i.

P_o : Precio de la energía en pesos constantes del mes de mayo de 2026.

IPPI : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IPPI_o : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de mayo de 2026.

OCTAVO. - FACTURAS Y FORMA DE PAGO.- CEO deberá efectuar el pago de la energía suministrada en cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente EL OFERENTE contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por CEO. El siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos:

- Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, presentaremos la factura dentro de los primeros doce (12) días hábiles siguientes al mes de suministro. La factura y los respectivos anexos serán enviados mediante facturación electrónica al buzón recepcionfacturas@ceoesp.com en formato XML y PDF, con copia al correo electrónico

cad@ceoesp.com, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de acuse de recibido electrónico, la factura electrónica será aceptada por parte de CEO si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el comercializador, conforme lo establecido en la legislación vigente. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que CEO adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento será treinta (30) días contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura mediante facturación electrónica, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

2. **Diferencias entre Facturación y Consumo Real.-** En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: EL OFERENTE elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al suministrado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al suministro, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, CEO, para el caso de la factura de ajuste, o EL OFERENTE, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste.
3. **Reliquidaciones del Sistema de Intercambios Comerciales - SIC.-** En el evento que las reliquidaciones que efectúe el SIC modifiquen las cantidades de energía suministrada o su precio, EL OFERENTE elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la misma descrita en el numeral 2 de este punto.
4. **Forma de pago:** CEO realizará los pagos, en la cuenta bancaria que EL OFERENTE indique y sea soportada adecuadamente, las modificaciones de cuentas bancarias se presentarán 30 días antes de la facturación.

Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de CEO.

En caso de presentarse un pago superior al valor facturado, la Compañía procederá a realizar la debida notificación escrita a través medios físicos y/o electrónicos informando la situación y la forma en que se realizará el correspondiente descuento, lo cual en todo caso se realizará en la facturación del mes inmediatamente posterior a aquel en que se realizó el pago en exceso.

PARÁGRAFO 1. EL OFERENTE tendrá en cuenta que CEO recibe las facturas hasta el día 22 de cada mes, o el día hábil inmediatamente anterior. **PARÁGRAFO 2.-** CEO, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

NOVENO.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- EL OFERENTE constituirá a favor de CEO una garantía de cumplimiento, bien sea mediante póliza de seguros solo a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadora, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CEO.

Para el caso de las pólizas de seguro por medio del amparo cubre al Asegurado contra los perjuicios patrimoniales que le cause a CEO derivados del incumplimiento imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado. Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CEO, en la cuantía que se especifica para cada uno de los contratos que se generen para CEO una vez se emitan las respectivas aceptaciones de la oferta.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del OFERENTE adjudicado.

La garantía deberá ser constituida por el OFERENTE en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato, dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los periodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del DECRETO 1082 DEL 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por periodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el contratista deberán informar a CEO, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.

Parágrafo 1: En el evento que la vigencia del contrato sea superior a 5 años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Y Sus renovaciones con por lo menos treinta (30) días calendario anteriores a la finalización de la vigencia de la póliza. Si no se constituye o renueva la póliza esa circunstancia constituirá incumplimiento del contrato.

Parágrafo 2: En el evento que el periodo de suministro sea inferior a un año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar.

Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:

Amparo de Cumplimiento

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá constituir una garantía equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de la oferta mercantil mediante póliza de seguros, o bien el equivalente a 2,5 (dos punto cinco) meses de suministro mediante garantía bancaria, calculada sobre el valor en pesos constantes de mayo de 2026 del suministro aceptado. Se hará efectiva a EL OFERENTE, en favor de CEO, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo EL OFERENTE garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CEO tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, CEO la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el contratista se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Registro del Contrato

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

GARANTÍA DE PAGO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del(as) oferta(s) que resulte(n) de la adjudicación de la presente convocatoria, CEO constituirá una póliza de seguros bajo las siguientes condiciones:

1. La póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 deberá ser emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadoras.

2. La póliza de seguros deberá cubrir el valor equivalente al 3% del valor de la oferta mercantil.
3. La garantía deberá ser constituida en la misma moneda del contrato y deberá cubrir los riesgos contemplados para la ejecución del contrato.
4. La póliza no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
5. La póliza deberá ser entregada por CEO al OFERENTE adjudicado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de formalización del negocio jurídico.

El OFERENTE adjudicado deberá aceptar las condiciones de la garantía y presentar los documentos solicitados para su formalización.

DÉCIMO. - IMPUESTOS: Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley. Se aclara que, por tratarse de una Oferta Mercantil, ésta se encuentra exenta del pago del Impuesto de Timbre de conformidad con lo establecido en el numeral 52 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, siempre y cuando sea aceptada por CEO mediante la expedición de la respectiva Orden de Compra.

El pago de todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones o similares que se ocasionen por el acuerdo de suministro, incluyendo aquellos incurridos debido a la celebración, formalización o liquidación de dicho acuerdo, o que surjan después del perfeccionamiento de este, serán de cargo del sujeto pasivo del respectivo tributo, quien deberá pagarlos conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

DÉCIMO PRIMERO - MORA.- En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a CEO, ésta reconocerá intereses en la cancelación de las facturas a la tasa máxima legal moratoria determinada por la Superintendencia Financiera. Para los efectos del pago de intereses EL OFERENTE deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

La mora en el pago de una sola factura, independientemente de la causación de los intereses aquí previstos, dará lugar a la suspensión de la obligación de despacho de energía por EL OFERENTE a CEO, para lo cual mediante esta Oferta Mercantil éste último autoriza expresamente al OFERENTE para que reporte dicha causal de incumplimiento al Administrador del Sistema Comercial (ASIC) y solicite el no despacho de energía hasta el cumplimiento de CEO.

DÉCIMO SEGUNDO. - SITIO DE ENTREGA.- CEO recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas del mismo, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

DÉCIMO TERCERO. - INCUMPLIMIENTO.- En caso de terminación de la relación jurídica surgida de la presente Oferta Mercantil, excepto las causales de terminación establecidas en los numerales b), c), j) y k), del numeral **DÉCIMO QUINTO** de la presente Oferta Mercantil, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor estimado de la relación jurídica surgida de la aceptación de la Oferta Mercantil, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso de que EL OFERENTE incumpla y se le dé aplicación a este punto, autoriza a CEO a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude CEO. De no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no

son suficientes, CEO podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la Oferta Mercantil, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Las partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituidas en mora.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de las obligaciones que surjan con la aceptación de la presente Oferta Mercantil cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO CUARTO. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- Las partes se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la presente Oferta Mercantil, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su voluntad, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica a las nuevas situaciones que se presenten.

La parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, deberá dar aviso a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito, para tal efecto dentro de los cinco (05) días siguientes, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero y la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de ser el hecho constitutivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las demoras serán justificadas y se entenderá prorrogada la fecha de terminación, por un lapso igual a aquel en que fue suspendida. En todos los casos de suspensión quedará constancia de la fecha de la suspensión, las causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. La prórroga generada por la ocurrencia de una causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, no dará derecho al OFERENTE para solicitar reajustes o incrementos de precios.

En caso de desaparecer tal circunstancia o circunstancias, las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada. Adicionales a los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas, sabotajes, actos malintencionados de terceros, guerra, insurrección civil, revueltas, tormentas, terremotos, incendio, explosiones, vientos huracanados, inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas, descargas atmosféricas; y en general cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistir. Si el evento de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero impide la ejecución del contrato por un término continuo superior a dos (2) meses, podrá terminarse el contrato por cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna. En esta circunstancia quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de este contrato cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO QUINTO: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la Oferta antes de su vencimiento las siguientes: **a)** El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones; **b)** Por expreso mandato de la ley; **c)** De común acuerdo entre las partes; **d)** La mora en pago de la factura sin causa justificada por más de quince (15) días, previa reclamación del OFERENTE sin que sea atendida por CEO; **e)** El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del OFERENTE a CEO por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 063 del año 2002 y CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan o aquellas resoluciones CREG que tengan alguna referencia con este tema. **f)** El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido **g)** Por incumplir la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, según lo indicado en la Resolución 156 de 2012. **h)** Por encontrarse cualquiera de las partes, incluidas o listadas en las listas de entidades restringidas o listas de sanciones internacionales que incluyen, de manera enunciativa más no taxativa, OFAC (Office of Foreign Assets Control), ONU (Organización de las Naciones Unidas), DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), INTERPOL, boletines de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), DAS, Fiscalía, o cualquiera que las modifique, adicione o sustituya o listados que persigan el mismo objeto. La parte incurso en esta causal entiende a la misma como justa causa para dar por terminado el contrato que surge a partir de la aceptación de la presente oferta y desde ya renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra de la otra parte por la terminación y por los perjuicios que con ello llegare a sufrir. **i)** Cuando alguna de las partes ofrezca a un funcionario o entidad del gobierno, obsequios, atenciones, gastos de viaje, con el ánimo de obtener una ventaja. **j)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución Creg 156 de 2011. **k)** Cuando a alguna de las partes se le haga efectivo el proceso de limitación de suministro. **l)** Si a la terminación del contrato de gestión, Cedelca S.A. E.S.P. no acepta la cesión de la presente oferta. **m)** La celebración de una nueva relación jurídica o contrato para el suministro de energía que desplace el presente contrato. **n)** La cesión parcial o total del Negocio Jurídico, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. Ante este hecho la parte sin cuya autorización previa y escrita se realizó la cesión podrá dar por terminado el Negocio Jurídico sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. **o)** Cuando el ASIC no realice el registro del Negocio Jurídico por razones imputables a una de las partes, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el Negocio Jurídico, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. **p)** El incumplimiento de cualquier obligación de pago bajo otro contrato o negocio jurídico vigente entre las partes. **q)** No aplica la cláusula de terminación unilateral de que trata la Resolución CREG 038 de 2010, en virtud de la naturaleza mercantil del presente documento.

PARGÁGRAFO 1: Si se da por terminado el contrato por el incumplimiento de alguna de las partes, la parte cumplida quedará facultada para solicitar al ASIC la terminación del despacho de energía.

PARAGRAFO 2: Para efectos de dar aplicación a la terminación del contrato en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida unilateralmente notificará al ASIC sobre la terminación del contrato de conformidad con las causales de terminación anticipada acordadas, quedando facultada para solicitar la terminación del despacho y ejercerá su derecho al pago estipulado en esta cláusula.

DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA.- Las partes tendrán hasta cuatro (4) meses, luego de la terminación de la ejecución de la Oferta Mercantil, para efectuar la respectiva liquidación; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil, con posterioridad a la liquidación de esta, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

Si pasado el periodo de cuatro (4) meses establecido, las Partes no han suscrito el acta de liquidación, se entienda que el Contrato ha quedado liquidado sin necesidad de la suscripción de dicho documento.

DÉCIMO SÉPTIMO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de esta oferta se resolverá así: Por acuerdo directo entre las Partes, el cual constará en acta suscrita por los representantes de las Partes, o quienes hagan sus veces. La etapa de acuerdo directo se entenderá fallida si las Partes no han llegado a un acuerdo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que una Parte notifique a la otra de la discrepancia. En caso de persistir la controversia, las Partes acuerdan que la misma, excepto cuando se trate de controversias que impliquen el ejercicio de la acción ejecutiva, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, conforme las reglas que se exponen a continuación: Los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes, de la lista del Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Las Partes acuerdan un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del momento en que una de las Partes le comunica a la otra de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, para proceder a la designación por mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, serán designados por el Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, según su reglamento. Si la discrepancia tiene una cuantía inferior o igual a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por un (01) árbitro único; si la discrepancia tiene una cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por tres (03) árbitros. Toda controversia se resolverá como si tuviera carácter jurídico. El(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) en ejercicio y decidirá(n) en derecho. Si existe un componente de carácter técnico en la controversia, el(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) y deberá(n) ordenar la práctica de una prueba pericial, designando como perito(s) a experto(s) en la materia.

El acuerdo a que se llegue en la etapa de arreglo directo y/o el laudo arbitral serán de obligatorio cumplimiento para las Partes. Cualquiera de ellas podrá exigir su cumplimiento mediante proceso ejecutivo, caso en el cual el acta donde se consigne el acuerdo o el laudo prestará mérito ejecutivo. En todo caso, podrá ser llevado el caso al arbitraje ante la CREG cuando esta entidad sea la competente para resolver la diferencia, tal como lo establece la Ley 143 de 1994.

DÉCIMO OCTAVO. - CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.- Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** CEO cederá a Cedelca S.A. E.S.P. el presente contrato, sólo si ésta así lo solicita a la terminación del Contrato de Gestión y conviene en

ello con EL OFERENTE CEDIDO, la aceptación de la cesión deberá realizarse de manera previa y escrita por parte de las partes intervinientes. **PARAGRAFO 2:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización por EL OFERENTE, CEO autoriza de manera anticipada y expresa con la suscripción de este documento que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a la persona jurídica que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE; la cesión que se realice no generará costos adicionales para CEO.

DÉCIMO NOVENO. - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN: Para todos los efectos legales, el domicilio es la ciudad de Popayán. La presente Oferta Mercantil o el negocio jurídico resultante de la aceptación de ésta se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas a la presente Oferta Mercantil las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás normatividad, que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar dentro del plazo que establezca la norma o en su defecto dentro de los 15 días siguientes a que entre en vigor dicha norma, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del negocio celebrado, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

VIGÉSIMO. - TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES.- Existirá un término de hasta veinte (20) días hábiles para contestar las inquietudes que planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil serán remitidas por las partes así:

EL OFERENTE: Dirección-----, Teléfono-----, correo electrónico-----.

LA COMPAÑÍA: Carrera 7 1N-28 – Edificio Edgar Negret Dueñas – Popayán (Cauca), Archivo Central, dirigido a la Dirección de Servicios Energéticos y Transacciones de Energía.

VIGÉSIMO PRIMERO. - EXISTENCIA.- La existencia de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que las partes constituyan la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - REGISTRO DE LA OFERTA Y LA ORDEN DE COMPRA Y EXIGIBILIDAD.- El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de intercambios Comerciales ASIC. Las labores de solicitud de registro ante el ASIC serán de parte del CEO en primera instancia o del OFERENTE si así se considera necesario y se harán en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del contrato. En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, y dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo II de la Resolución 157 de 2011, el ASIC retarde la fecha de entrada en operación del mismo, la parte que no se encuentre a paz y salvo cancelará a la parte cumplida, a título de pena, lo siguiente:

Para efectos de la presente cláusula, toda referencia al precio de bolsa corresponderá a los precios en bolsa que sean liquidados acorde a la regulación vigente.

A) Si el incumplimiento es por CEO: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes. Y en el evento de que sea precedente, se recocerá como adicional la diferencia entre el precio de bolsa y el precio del contrato de la energía dejada de despachar. B) Si el incumplimiento es por EL OFERENTE: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes, no obstante en el evento de que CEO haya tenido que comprar la energía a mayor precio en la bolsa, EL OFERENTE deberá cancelar a CEO en forma adicional, el mayor valor que este haya tenido que pagar por esta energía, más el valor adicional que por ajuste de garantías, costos financieros y otros, haya tenido que sufragar o asumir CEO.

VIGÉSIMO TERCERO. - DESPLAZAMIENTO.- La relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes entre las partes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica surgida de la oferta que exista posteriormente para CEO o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO CUARTO. - DOMICILIO.- El domicilio contractual es la ciudad de Popayán Cauca.

VIGÉSIMO QUINTO. - CONFIDENCIALIDAD.- Las partes mantendrán en reserva toda información técnica, comercial u operacional, que le sea revelada, directa o indirectamente por la otra parte en ejecución del contrato, con excepción de información que es o se torne parte del dominio público, sin culpa de las Partes. Además, en el caso de que ello sea exigido por la Ley o por razones legales o en el trámite de un proceso, las partes podrán revelar la Información Confidencial, pero solamente después de informar a la otra de la obligación de revelarla y cooperar razonablemente con cualquier intento de mantener la reserva de tal información.

VIGÉSIMO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales, CEO cuenta con una Política de Protección de Datos Personales (en adelante, la Política), la cual se entiende aquí incorporada. Teniendo en cuenta que en la celebración y ejecución del presente documento se requiere o podría requerirse la recopilación, uso y tratamiento de algunos datos personales de EL OFERENTE y/o de sus empleados o contratistas, EL OFERENTE declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra disponible en la página en el siguiente link: https://www.ceoesp.com.co/documents/1058814/1134795/MN062_ManualparaProtecci%C3%B3ndeDatosPersonales_v07.pdf/8501bb1c-2519-1596-035b-941dd2740051?t=1732741155279 y autoriza expresamente a CEO a incorporar en sus bases de datos, los datos personales que le sean suministrados, así como para darles el tratamiento que estime necesario, de conformidad con los términos de la mencionada Política de Protección de Datos Personales y las finalidades allí señaladas. Así mismo, EL OFERENTE declara que cuenta con la autorización de todos los trabajadores de la sociedad que representa, para que se realice el tratamiento de sus datos de contacto corporativo con la finalidad de dar cabal cumplimiento y ejecutar las obligaciones derivadas de la relación comercial con CEO., y de manera específica acorde a las finalidades y términos indicados en la Política., Los titulares de la información, reconocen que tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la

autorización otorgada para su tratamiento, lo cual lo podrán realizar a través del correo electrónico cia.energetica@ceoesp.com.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE PROMIGAS: EL OFERENTE declara con la firma del Contrato, que ha ingresado al link https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/PoliticasCorporativas.aspx y ha leído las siguientes políticas y disposiciones de CEO (en adelante las “Políticas”), las cuales declara y entiende que son de obligatorio cumplimiento y observancia por parte de EL OFERENTE:

1. Código de Buen Gobierno
2. Política Antisoborno- Anticorrupción – ABAC
3. Política Corporativa LATF-FPADM
4. Norma para el Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero – FCPA
5. Manual SIPLA
6. Política de Gestión Integral de Riesgos
7. Manual de Operaciones Especiales
8. Norma de conflictos de interés
9. Política de Cargos Críticos frente a Riesgos de Fraude
10. Política Ambiental
11. Política de Derechos Humanos
12. Política Corporativa de Seguridad de la Información
13. Política Sobre Manejo de Información Privilegiada

Parágrafo Primero: En caso de incurrir EL OFERENTE en incumplimiento de las Políticas o algunas de ellas o alguna de sus disposiciones, CEO podrá tomar las acciones legales a las que haya lugar, incluyendo la terminación del Contrato, sin que haya lugar a indemnizar perjuicios de ninguna naturaleza a EL OFERENTE.

Parágrafo. Las Partes acuerdan que también forman parte del Contrato las Políticas publicadas en el link https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/PoliticasCorporativas.aspx

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de la Compañía.

Atentamente,

(Nombre completo del OFERENTE)

Dirección Comercial

Firma

ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA

Producto 1 – (1 enero 2027 al 31 diciembre 2027)

	Cantidad Ofrecida	Tipo de día	N° días mes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL
ene-27	5,244,821	ORD.	21	4,968	4,685	4,532	4,532	4,929	5,844	6,563	6,696	6,930	7,134	7,470	7,833	7,687	7,424	7,464	7,645	7,824	8,163	9,660	10,446	9,683	8,481	6,938	5,658	3,552,943
		SAB.	4	5,187	4,839	4,684	4,659	4,870	5,455	6,167	6,800	7,030	7,282	7,609	7,919	7,848	7,571	7,446	7,493	7,609	7,941	9,510	10,355	9,647	8,442	7,042	5,982	676,751
		DOM.	4	5,631	5,269	5,049	4,955	4,930	5,235	5,826	6,481	6,954	7,209	7,430	7,737	7,739	7,491	7,299	7,322	7,463	7,833	9,504	10,523	9,801	8,492	7,081	5,934	676,751
		FES.	2	5,697	5,286	5,052	4,946	5,107	5,604	6,017	6,323	6,693	6,993	7,321	7,661	7,743	7,481	7,317	7,369	7,518	7,981	9,627	10,487	9,679	8,348	6,999	5,939	338,376
		TOTAL	31	158,986	149,393	144,202	143,521	152,930	176,689	197,821	205,593	214,841	221,766	231,662	242,429	239,246	231,111	230,368	234,552	239,622	250,476	298,174	323,845	300,490	262,539	216,199	178,363	5,244,821
feb-27	6,143,028	ORD.	20	6,442	6,076	5,876	5,877	6,392	7,578	8,510	8,883	8,986	9,251	9,686	10,157	9,967	9,627	9,679	9,914	10,145	10,585	12,527	13,545	12,556	10,998	8,997	7,337	4,387,877
		SAB.	4	6,726	6,275	6,074	6,042	6,315	7,074	7,986	8,559	9,116	9,443	9,867	10,269	10,176	9,818	9,656	9,717	9,867	10,297	12,332	13,428	12,509	10,947	9,132	7,757	877,575
		DOM.	4	7,302	6,832	6,547	6,425	6,393	6,789	7,554	8,404	9,018	9,348	9,635	10,033	10,035	9,714	9,466	9,495	9,677	10,158	12,325	13,645	12,700	11,012	9,182	7,695	877,575
		FES.	0	7,388	6,856	6,551	6,414	6,423	7,267	7,802	8,200	8,679	9,068	9,494	9,904	10,041	9,700	9,486	9,556	9,749	10,349	12,463	13,600	12,551	10,825	9,076	7,701	-
		TOTAL	28	184,947	173,939	168,014	167,406	178,674	207,008	232,409	241,519	252,251	260,188	271,733	284,345	280,196	270,668	270,074	275,129	281,066	293,521	349,162	379,200	352,001	307,799	253,205	208,553	6,143,028
mar-27	5,760,480	ORD.	20	5,456	5,146	4,977	4,978	5,414	6,418	7,208	7,355	7,611	7,836	8,204	8,603	8,442	8,154	8,198	8,397	8,593	8,965	10,610	11,473	10,635	9,315	7,621	6,214	3,716,438
		SAB.	5	5,697	5,315	5,144	5,117	5,348	5,991	6,774	7,249	7,721	7,998	8,357	8,698	8,619	8,316	8,179	8,230	8,357	8,721	10,445	11,373	10,595	9,272	7,734	6,570	929,110
		DOM.	5	6,184	5,787	5,546	5,442	5,414	5,750	6,398	7,118	7,638	7,918	8,160	8,498	8,500	8,228	8,017	8,042	8,197	8,603	10,439	11,557	10,764	9,327	7,777	6,517	929,110
		FES.	1	6,258	5,806	5,549	5,433	5,609	6,155	6,609	6,945	7,351	7,680	8,041	8,414	8,504	8,216	8,036	8,093	8,257	8,766	10,573	11,518	10,631	9,168	7,687	6,523	185,822
		TOTAL	31	174,785	164,229	158,543	157,781	167,705	193,228	216,626	225,874	236,361	243,970	254,710	266,443	262,943	254,010	252,978	257,394	262,885	274,696	327,190	355,624	330,128	288,467	237,659	196,250	5,760,480
abr-27	3,057,415	ORD.	20	2,992	2,822	2,730	2,730	2,969	3,520	3,953	4,034	4,174	4,297	4,500	4,718	4,630	4,472	4,496	4,605	4,713	4,917	5,819	6,292	5,833	5,109	4,180	3,408	2,038,277
		SAB.	4	3,125	2,915	2,821	2,806	2,933	3,286	3,715	3,976	4,234	4,387	4,583	4,727	4,561	4,486	4,514	4,583	4,783	5,729	6,238	5,811	5,085	4,242	3,603	407,655	
		DOM.	4	3,392	3,174	3,041	2,985	2,970	3,154	3,509	3,904	4,189	4,342	4,476	4,661	4,662	4,512	4,397	4,411	4,495	4,718	5,722	6,339	5,904	5,116	4,265	3,674	407,655
		FES.	2	3,432	3,184	3,043	2,979	3,076	3,376	3,624	3,909	4,031	4,212	4,410	4,614	4,664	4,506	4,407	4,439	4,529	4,807	5,799	6,317	5,830	5,028	4,216	3,577	203,828
		TOTAL	30	92,776	87,167	84,133	83,723	89,151	102,912	115,209	119,809	125,240	129,268	135,047	141,314	139,468	134,744	134,270	136,682	139,629	145,963	173,792	188,783	175,174	153,037	126,052	104,033	3,057,415
may-27	3,048,897	ORD.	21	2,888	2,724	2,634	2,635	2,866	3,397	3,815	3,893	4,028	4,147	4,342	4,563	4,468	4,316	4,339	4,444	4,548	4,745	5,616	6,072	5,629	4,930	4,033	3,289	2,065,382
		SAB.	5	3,015	2,813	2,723	2,708	2,831	3,171	3,585	3,837	4,086	4,233	4,423	4,604	4,562	4,401	4,329	4,356	4,423	4,616	5,528	6,020	5,600	4,907	4,094	3,477	491,758
		DOM.	4	3,273	3,063	2,935	2,880	2,866	3,043	3,386	3,767	4,043	4,191	4,319	4,496	4,499	4,355	4,243	4,257	4,338	4,554	5,525	6,117	5,697	4,937	4,116	3,450	393,406
		FES.	1	3,312	3,073	2,937	2,875	2,969	3,258	3,498	3,676	3,891	4,065	4,266	4,453	4,501	4,349	4,253	4,284	4,370	4,639	5,596	6,096	5,627	4,853	4,069	3,452	98,352
		TOTAL	31	92,124	86,584	83,613	83,264	88,762	102,625	115,084	119,675	125,086	129,085	134,836	141,078	139,140	134,403	133,992	136,421	139,349	145,582	173,265	188,179	174,661	152,673	125,705	103,711	3,048,897
jun-27	3,055,709	ORD.	18	2,991	2,821	2,728	2,728	2,968	3,518	3,951	4,031	4,172	4,295	4,497	4,715	4,628	4,469	4,494	4,603	4,710	4,914	5,816	6,289	5,829	5,106	4,177	3,406	1,833,425
		SAB.	4	3,123	2,913	2,820	2,805	2,932	3,284	3,713	3,974	4,232	4,384	4,581	4,768	4,724	4,558	4,483	4,511	4,581	4,780	5,725	6,234	5,808	5,082	4,240	3,601	407,428
		DOM.	5	3,390	3,172	3,040	2,983	2,968	3,152	3,507	3,902	4,187	4,340	4,473	4,658	4,659	4,510	4,395	4,408	4,493	4,716	5,722	6,335	5,900	5,113	4,263	3,572	505,285
		FES.	3	3,430	3,183	3,042	2,978	3,075	3,374	3,622	3,907	4,029	4,210	4,408	4,612	4,662	4,504	4,405	4,436	4,526	4,805	5,798	6,314	5,827	5,026	4,214	3,575	205,571
		TOTAL	30	93,563	87,832	84,711	84,180	89,209	102,344	114,372	119,389	125,042	129,176	134,856	141,074	139,474	134,744	134,007	136,245	139,149	145,573	173,581	188,749	175,145	152,678	126,104	104,310	3,055,709
jul-27	3,049,314	ORD.	23	2,888	2,724	2,635	2,635	2,866	3,398	3,815	3,893	4,029	4,148	4,343	4,564	4,469	4,316	4,340	4,445	4,549	4,746	5,616	6,073	5,630	4,931	4,034	3,290	2,262,394
		SAB.	4	3,016	2,813	2,723	2,709	2,831	3,171	3,586	3,837	4,087	4,234	4,424	4,604	4,562	4,402	4,329	4,356	4,424	4,617	5,529	6,020	5,600	4,908	4,094	3,478	393,460
		DOM.	4	3,274	3,063	2,936	2,881	2,866	3,044	3,387	3,768	4,043	4,191	4,320	4,496	4,499	4,355	4,244	4,257	4,339	4,554	5,526	6,118	5,698	4,937	4,117	3,450	393,460
		FES.	0	3,312	3,073	2,937	2,876	2,969	3,258	3,498	3,676	3,891	4,065	4,267	4,454	4,502	4,349	4,254	4,284	4,371	4,640	5,597	6,097	5,627	4,853	4,069	3,453	-
		TOTAL	31	91,585	86,157	83,233	82,961	88,706	103,005	115,647	119,964	125,183	129,098	134,860	141,147	139,032	134,302	134,106	136,689	139,671	145,837	173,396	188,233	174,708	152,794	125,626	103,373	3,049,314
ago-27	3,049,892	ORD.	19	2,888	2,724	2,635	2,635	2,866	3,398	3,816	3,893	4,029	4,148	4,343	4,564	4,469	4,317	4,340	4,445	4,549	4,746	5,617	6,074	5,630	4,931	4,034	3,290	1,869,098
		SAB.	5	3,016	2,813	2,723	2,709	2,831	3,172	3,586	3,838	4,087	4,234	4,424	4,605	4,563	4,402	4,330	4,357	4,424	4,617	5,530	6,021	5,600	4,909	4,095	3,478	491,968
		DOM.	5	3,274	3,063	2,936	2,881	2,866	3,044	3,387	3,768	4,044	4,192	4,320	4,496	4,500	4,356	4,244	4,258	4,339	4,555	5,526	6,118	5,699	4,938	4,117	3,450	491,968
		FES.	2	3,313	3,074	2,938	2,876	2,970	3,258	3,499	3,677	3,891	4,068	4,257	4,454	4,502	4,350	4,254	4,285	4,371	4,640	5,5,						

ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
PRODUCTO 1

EXPEDIENTE:	CP-CEOC-2026-003
PRODUCTO:	Producto 01 - Curva Horaria / Plana

CANTIDAD EN:	kWh
MODALIDAD:	PLC - Pague Lo Contratado
OFERENTE:	

MES DE SUMINISTRO	ENERGÍA SOLICITADA (kWh)	PORCENTAJE ENERGÍA OFRECIDA	ENERGÍA OFRECIDA (kWh)	PRECIO OFERTADO (\$/kWh)
ene-2027	5,244,821	100%	5,244,821	
feb-2027	6,143,028	100%	6,143,028	
mar-2027	5,760,480	100%	5,760,480	
abr-2027	3,057,415	100%	3,057,415	
may-2027	3,048,897	100%	3,048,897	
jun-2027	3,055,709	100%	3,055,709	
jul-2027	3,049,314	100%	3,049,314	
ago-2027	3,049,582	100%	3,049,582	
sep-2027	3,057,761	100%	3,057,761	
oct-2027	3,049,842	100%	3,049,842	
nov-2027	3,057,638	100%	3,057,638	
dic-2027	5,049,848	100%	5,049,848	
TOTAL	46,624,333		46,624,333	0

Nota.

1. \$ / kWh expresados en pesos de : may-2026
2. La energía ofertada se despachara conforme a las cantidades horarias de este anexo

 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR

PAGARÉ No. _____ de 2026 - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003

OTORGANTE:

CAPITAL: (Letras y números)

FECHA DE VENCIMIENTO:

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____ quien actúa en nombre y representación de _____, con NIT. _____ y en adelante EL DEUDOR, en virtud del presente título valor, declara que:

1. En virtud del presente título valor, pagaré incondicionalmente a la orden de **LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010-, con domicilio en la ciudad de Popayán_, el día y la suma por concepto de capital que se indican en el encabezado y por concepto de intereses de plazo: _____
(\$_____) la Obligación derivada de la Oferta Mercantil CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003.
2. Intereses Moratorios: sobre la suma adeudada por concepto de Capital, EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida
3. Cláusula Aceleratoria. En los siguientes eventos el tenedor de este título-valor podrá declarar insubsistentes los plazos acordados de pago de esta obligación y podrá, mediante el cobro judicial o extrajudicial, exigir su inmediato pago total o el pago del saldo insoluto, como también todas aquellas obligaciones accesorias a que hubiere lugar, sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo, a los cuales renunciamos desde ahora : (i) si omitimos o retrasamos el pago de los intereses o de cualquier cuota de capital; y (b) si el deudor fuere embargado de bienes o solicitare o fuere sometido a proceso de ley de insolvencia o apertura de trámite de liquidación.
4. En caso de cobro judicial o extrajudicial de la obligación, las costas, gastos de cobranza, y los honorarios de abogado que desde ahora se fijan éstos últimos en una suma equivalente al quince por ciento (15%) del capital más intereses serán asumidos por el deudor.
5. El pago de los derechos fiscales, impuesto de timbre y otros, que cause el otorgamiento de este pagaré serán de _____ (deudor), y si el pago lo realiza uno de

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4º Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

nuestros acreedores nos obligamos a reembolsarlos dentro de los tres días siguientes a la respectiva cancelación.

6. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Este Pagaré, se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al Pagaré, el día ____ de ____ de ____.

EL DEUDOR

C.C No _____ de _____

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. ____ de 2026

VENDEDOR - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____, quien actúa en nombre y representación de _____, con Nit. _____ y en adelante EL DEUDOR, autorizo expresa, permanente e irrevocablemente a la **COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010 _____, en su calidad de ACREEDOR, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el Pagaré No. ____ de 202_ adjunto, que se ha otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco se podrán llenar sólo en caso de que EL DEUDOR incumpla con su obligación de pago de cualquiera de los conceptos que deban ser pagados a _____ la _____, en virtud de _____.

Derivado de la Oferta Mercantil XXXXXXX, CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-003.

2. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará en Capital, los valores facturados y vencidos por concepto de Capital y en los espacios reservados para Intereses de plazo e intereses de mora causados por incumplimiento en los pagos de obligaciones exigibles surgidas de _____.
3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca la _____ y para su cobro no necesitará su presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del mismo.
4. No obstante, la Carta de Instrucciones se ha otorgado y entregado el día _____ (____) de _____ de 202_, la fecha de creación del Pagaré será la incluida por la _____ y corresponderá al día en que sean llenados los espacios en blanco por parte de la _____.

7. La _____ se obliga a devolver a EL DEUDOR el Pagaré No. _____ de 202__ y esta carta de instrucciones, cuando hayan sido pagadas la totalidad de las obligaciones adquiridas por EL DEUDOR, en virtud del contrato antes mencionado.
8. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Para constancia se firma a los _____ (__) días del mes de _____ de Dos Mil _____ (2026)

C.C No. _____ de _____